

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY	
Date de la convocation :		02/12/2025		
Date d'affichage de la convocation :		02/12/2025		
Nombre de membres :		SEANCE DU 08 DECEMBRE 2025		
Afférents au Conseil municipal :				33
En exercice :				33
Ayant pris part à la délibération :				27
Pour :				27
Contre :				0
Abstention :		0		
L'an deux mille vingt-cinq et le lundi huit décembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.				
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Jean-François REGNIER, Ludivine LORIEUX, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Colette APPERT.			
Ont donné procuration	Michèle CAIL COMS à Edith PUGNET, Antoine FIGUE à Vanessa PAYA, Marc ZARCONÉ à Rosemary DROUILLOT, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.			
Absents excusés	Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Marc ZARCONÉ, Virginie CABRITA, Ahmed EL HOUMMASS, Michel GONCALVES, Francisco FERNANDEZ.			
Absents non excusés	Sara TOURNE			
Secrétaire de séance	Alexandra RAYMONT			

AFFAIRE N°03 : AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE
Rétrocession et classement dans le domaine public des voiries et espaces verts de la résidence Les Hauts du Moulinas.

Madame la Maire expose que des échanges menés avec l'Entreprise Sociale de l'Habitat (ESH) – Habitat Perpignan Méditerranée (HPM) concernant le projet de cession de la résidence Les Hauts du Moulinas, une discussion a porté sur la rétrocession à la Commune de la venelle traversante, comprenant une voirie, des arbres et des massifs végétalisés. Cette demande émane conjointement des copropriétaires, autres que la Commune, et de l'ESH HPM, futur acquéreur du bien. L'ESH HPM s'engage à régler pour moitié les frais de géomètre.

Elle rappelle que les équipements en question, réceptionnés le 24 septembre 2018, sont en parfait état et ne nécessitent aucun travail de réhabilitation.

L'intérêt pour la Commune est de pouvoir garantir le maintien d'un accès public à cette venelle, essentiel pour la circulation piétonne et les mobilités douces, et la connexion avec la venelle existante reliant l'avenue du Sommet de Rio et la rue du Gro Harlem Brundtland, conformément aux objectifs d'aménagement urbain de la municipalité.

Lors de la dernière assemblée générale, qui s'est tenue le mardi 18 novembre dernier, les copropriétaires ont voté à l'unanimité en faveur de la rétrocession à la Commune au prix de 100 € les éléments suivants pour une intégration dans le domaine public :

- La venelle et les espaces verts de la résidence (après découpage de la parcelle AM249, la venelle devient la parcelle AM392) ;
- Les parcelles AM268, AM269 et AM270, les nouvelles parcelles AM393 et AM394 après découpage de la parcelle AM249, afin de régulariser l'assiette foncière de la résidence, ces terrains étant situés sur des parkings publics rue du Protocole de Kyoto ;

Les copropriétaires ont également voté à l'unanimité la modification du règlement de copropriété afin de constituer une servitude d'accès aux panneaux photovoltaïques installés sur la toiture du logement F4, et la modification de la désignation matérielle du logement E18.

Cette opération s'inscrit dans le respect des dispositions suivantes :

- Code Général des Collectivités Territoriales (articles L2241-1 et L2241-3) ;
- Code de l'Urbanisme (article L318-1 à L318-4) ;
- Code de la Voirie (articles L141-2 et L141-3) ;
- Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (articles L2111-1 et L2122-1) ;

Cette acquisition s'inscrit dans une démarche de préservation des continuités piétonnes et de valorisation du patrimoine communal, tout en sécurisant juridiquement l'usage public de ces espaces.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions de sa Présidente, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité, la rétrocession des espaces concernés (AM392, AM393, AM394, AM268, AM269 et AM270) pour le prix de 100 €.

2°) APPROUVE à l'unanimité, le classement de ces parcelles dans le domaine public afin d'en assurer l'entretien et de pérenniser leur vocation de liaison inter-quartier, en cohérence avec la politique municipale d'aménagement.

3°) APPROUVE à l'unanimité, le partage, à concurrence de moitié, des charges et frais de géomètre liés à cette opération ainsi que ceux liés à l'acte modificatif de l'état descriptif de division.

4°) ACCEPTE à l'unanimité, de confier le dossier à Maître Flore DELCOS, notaire à Perpignan.

5°) AUTORISE à l'unanimité, Madame la Maire à signer l'acte contenant modification du règlement de copropriété état descriptif de division.

6°) DONNE à l'unanimité, pouvoir à Madame la Maire pour signer tout acte relatif à cette acquisition et tout document administratif ou juridique lié à cette opération.

7°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site : <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus
Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



La secrétaire de séance

Alexandra RAYMONT

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télerecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 12 décembre 2025